

刑法
No245

H26-12

(配点: 2)

月 日

月 日

刑法第 130 条の住居侵入等の罪に関する次の 1 から 5 までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 本罪の客体は、人の住居若しくは邸宅、又は人の看守する建造物若しくは艦船である。
2. 刑法第 130 条の規定する「看守」とは、現実には人が監視していることを意味し、単に出入口に鍵をかけてその鍵を保管しただけでは足りない。
3. 集合住宅の 1 階出入口から各居室の玄関までの共用部分は、刑法第 130 条の規定する「住居」に当たる。
4. 建造物に付属し、その利用に供される囲いよう地は、刑法第 130 条の規定する「建造物」に当たる。
5. 1 棟の建物の低層階に商業施設、高層階に住居がそれぞれ存在する場合、当該建物全体が刑法第 130 条の規定する「住居」に当たる。

No245	住居侵入罪		正答率
H26-12	正 解	4	71%

1 誤っている

130条は、「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する」と規定している。

2 誤っている

130条にいう「看守」とは、他人が事実上管理支配していることをいう。事実上管理支配するとは、一定の場所に、他人の侵入を防止する人的・物的設備を施し、立入り禁止の意思を客観的に明示することをいう。そして、看守の方法は、管理人又は監視人を置くこと、施錠することなど、その方法を問わない。

3 誤っている

130条にいう「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所をいう。そして、「邸宅」とは、住居用に作られたが、現在起臥寝食に使用されていないものをいう。例えば、空き家、閉鎖中の別荘、集合住宅の1階出入口から各居室までの共用部分は「邸宅」に当たる。

4 正しい

建造物について、判例（最大判昭25.9.27）は、「刑法130条に所謂建造物とは、単に家屋を指すばかりでなく、その圍繞地を包含するものと解する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、囲いよう地への侵入によって建造物自体への侵入又はこれに準ずる程度に建造物利用の平穩、あるいは管理者が当該建造物をその意思に基づいて自由に管理支配し得る権利が害されたり脅かされたりするということを挙げている。

5 誤っている

本記述の建物のように、住居と商業施設等が併存するような建物については、独立した専用部分をそれぞれの性格に従って各別に「住居」か「建造物」かを判断すべきであると考えられている。裁判例（広島高判昭51.4.1）も、1階及び2階が貸店舗・貸事務所等、3階から5階が住居として利用されていたビルについて、「本件のごときビルは、たしかに建物としてはその構造および利用上相互に密接な関連を有し一個の建造物としての性格を有するが、その中味は、各種の独立した部分と、それに関連する共用部分とからなり、これを刑法130条の客体としてみる場合必ずしも全体を一個の種別のものに分別して考えなければならない必然性はない。……本件……ビルのうち事務所・店舗・住居等でその構造および利用上異なる性格を有する各独立した専用部分は、特にその一方が他方に全く従属したとみられるような関係にある場合のほか、それぞれの性格に従い、『人の看守する建造物』『人の住居』などとして各別に判断すれば足るものと解される」としている。よって、本記述のような建物については、必ずしも当該建物全体が130条の規定する「住居」に当たるとされるわけではない。